

1029220-65.2020.8.26.0506

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: LUISA HELENA CARVALHO PITA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA - JEFAZ

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Decreto Estadual nº 40.846/96

Artigo 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA - JEFAZ

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1029220-65.2020.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1029220-65.2020.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Gilmar de Moura

Requerido:

Fazenda do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUISA HELENA CARVALHO PITA

Julgamento em conjunto dos processos n.ºs 1029220-65.2020 e 1030383-46.2021.

VISTOS.

Tratando-se de procedimento que tramita pelo sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09), dispensado o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os feitos comportam julgamento no estado em que se encontram, afigurando-se despicienda dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, uma vez que os elementos contidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

O autor pretende, em síntese, (a) no processo nº 1029220-65.2020, a declaração de inexigibilidade dos IPVAs dos exercícios de 2017 e 2018 incidentes sobre o veículo de placas ETX-7496, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, e (b) no processo nº 1030383-46.2021, a declaração de inexigibilidade do IPVA do exercício de 2019 incidente sobre o mesmo veículo e, também, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A preliminar de litispendência levantada no processo nº 1030383-46.2021 deve ser rejeitada, pois as demandas impugnam IPVAs de diferentes exercícios, ou seja, os

pedidos são diferentes, de modo que não configurada a tríplex identidade do art. 337, § 2º do Código de Processo Civil.

A preliminar de falta de interesse de agir levantada também no processo nº 1030383-46.2021 deve igualmente ser rejeitada, pois o réu apresentou resistência à pretensão, apresentando contestação de mérito e, portanto, não há que se falar em falta de interesse de agir, ainda que o autor não tenha buscado solucionar a questão na esfera administrativa.

Superadas essas questões, ao mérito.

E aqui os pedidos são procedentes em partes. Vejamos.

O veículo de placas ETX-7496 foi apreendido em processo criminal em meados de 2016 (fls. 19/20, item 14, do processo nº 1029220-65.2020, e fls. 20/21, item 14, do processo nº 1030383-46.2021).

Considerando, assim, que o requerente não é mais possuidor do veículo, não há que se falar em relação jurídico-tributária que justifique a cobrança de IPVA nos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Neste sentido, citam-se os arts. 11, da Lei Estadual nº 6.606/89, 1º, do Decreto Estadual nº 40.846/96 e 14 da Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/98, ora transcritos: Lei Estadual nº 6.606/89

Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Decreto Estadual nº 40.846/96

Artigo 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse.

Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/98

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo".

De rigor, assim, a declaração de inexistência de inexigibilidade dos IPVAs incidentes sobre o veículo dos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Não há que se falar, contudo, em indenização por danos morais, pois o autor deu causa ao próprio infortúnio ao, em tese, envolver-se em atividades criminosas e, após, deixar de cumprir obrigação tributária acessória e não informar a perda da posse do bem ao fisco estadual, permanecendo inerte ante as cobranças realizadas mesmo quando já tinha condições de elidir as exações, optando por esperar que seu nome fosse incluído em cadastros negativos para somente então ajuizar estas demandas e, em consequência, não pode se beneficiar de suas ações e omissões, pois corresponderia a beneficiar-se da própria torpeza.

Nessa linha:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Sentença de procedência parcial - Insurgência da autora - Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais - Quitação das faturas todas com atraso entre 2 a 3 meses - Protesto efetivado pouquíssimos dias após a quitação - Autora que, quando intimada dos futuros protestos, ficou silente - Dano moral - Não caracterização - Autora que não pode valer-se da própria torpeza. - Ademais, extenso histórico de anotações desabonadoras em nome da autora que demonstram a constante impontualidade no cumprimento de suas obrigações - Precedentes deste Tribunal - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1013357-79.2018.8.26.0008; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020)

De rigor, portanto, a procedência parcial dos pedidos deduzidos em ambas demandas. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos nas iniciais dos processos n.ºs 1029220-65.2020 e 1030383-46.2021 nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, o que faço para DECLARAR a inexigibilidade dos IPVAs dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 incidentes sobre o veículo descrito na petição inicial.

Ao menos nesta Instância não há condenação ao pagamento das custas, despesas

processuais e honorários advocatícios (artigo 55, "caput", da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente), tampouco reexame necessário (art. 11, Lei nº 12.153/09).

Translade-se cópia desta sentença aos autos do processo nº 1030383-46.2021, em apenso.

Fica desde já consignado que, se houver oposição de embargos declaratórios sem o preenchimento dos requisitos previstos nos incisos do art. 1022 do CPC, haverá condenação do embargante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Se houver interposição, no prazo de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95), de recurso contra esta sentença, os autos deverão ser remetidos após o recebimento do recurso e apresentação de contrarrazões ao Colégio Recursal, conforme estabelece o art. 17 da Lei 12.153/09 c.c. art. 41, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Decorrido o prazo sem interposição de recurso contra esta sentença, certifique-se sobre o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações e comunicações necessárias.

P. I.

Ribeirão Preto, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA